



سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بسم تعالی

شماره

تاریخ

پیوست

قرارداد اتصال به شبکه اینترنت

ماده 1- طرفین قرارداد: این قرارداد فیما بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی آقای **اصغر فارسی** معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان به شماره ثبت ۱/۲۶۸۱۹ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۴۶۷۹۹۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۹۳۱۸۷ به نشانی اول تهران، بزرگراه رسالت، روبروی درب شمالی مصلی، مجتمع امام خمینی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تلفن: ۸۸۱۵۳۲۴۶ و کد پستی: ۱۵۳۴۶۱۳۱۱۱ و نشانی دوم: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان فاطمی، نبش کوی غزالی، پلاک ۱۹۳۸، معاونت بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کد پستی ۱۴۱۵۸۹۴۸۵۸ که در این قرارداد مشترک نامیده می شود از یک طرف و شرکت گسترش ارتباطات مبنا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۰۸۷۳ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۵۷۳۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۴۴۱۰ به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان محبی، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۵۵۸۸۴۷۷۱۱، شماره تلفن: ۰۲۱۸۷۶۶۶، فکس: ۰۲۱۸۷۶۶۶۹۹۹، پست الکترونیک: info@mabnatelecom.com و دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) به شماره ۱۳-۹۴-۱۰۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی آقای **محمد اسمعی** با سمت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره که از این پس در این قرارداد شرکت مبنا نامیده میشود و آقای حمید بختیار رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان ناظر قرارداد طبق مفاد ذیل منعقد میگردد:

ماده 2- موضوع قرارداد: برقراری اتصال دوطرفه به شبکه اینترنت با سرعت ۱۰۰ Mbps دریافت و ۱۰۰ Mbps ارسال، به صورت اختصاصی (Dedicated) به همراه ۸ عدد IP معتبر برای مجتمع امام خمینی و برقراری اتصال دوطرفه به شبکه اینترنت با سرعت ۱۰۰ Mbps دریافت و ۱۰۰ Mbps ارسال، به صورت اختصاصی (Dedicated) به همراه ۸ عدد IP معتبر برای ساختمان فاطمی و نیز برقراری اتصال دو طرفه بین ساختمان فاطمی و مجتمع امام خمینی با سرعت ۵۰ Mbps دریافت و ۵۰ Mbps ارسال به صورت داخلی (اینترنت).

ماده 3- مدت قرارداد: مدت زمان این قرارداد ۱۲ ماه از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ لغایت ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ خواهد بود که در پایان قرارداد این مدت با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت: مبلغ کل قرارداد جهت انجام موضوع قرارداد بدون احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده مبلغ ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال تمام که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۱,۷۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره 1: نحوه پرداخت به صورت ۳ ماه یک بار مبلغ ۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال که با احتساب ارزش افزوده مبلغ ۴۳۳,۲۷۵,۰۰۰ ریال می باشد و در قبال صدور صورتحساب در ابتدای هر سه ماه به صورت نقدی و حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ صدور صورتحساب، از طرف مشترک به یکی از حسابهای بانکی مبنا که به پیوست قرارداد اعلام شده است، واریز خواهد گردید.

تبصره 2: مالیات و عوارض ارزش افزوده و هرگونه تغییر در نرخ آن براساس تعرفه مصوب سازمان امور مالیاتی، در تمامی فاکتورهای ارسالی محاسبه و از مشترک اخذ خواهد گردید.

پیش نویس / متمم قرارداد
حاضر طی شماره:
مورخ:



تبصره 3: تجهیزاتی که به منظور برقرار ارتباط مورد استفاده قرار می گیرند (۴ دستگاه رادیو) به صورت امانی در اختیار مشتری قرار گرفته است و مالکیت آن متعلق به شرکت مبنا می باشد که در پایان قرارداد به شرکت مبنا مسترد می گردد.

ماده 5- تعهدات مشترک:

۱/۵ - مشترک بدون مجوز کتبی شرکت مبنا اجازه واگذاری و بهره برداری تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به غیر (اشخاص حقیقی و حقوقی) اعم از مشتریان شرکت مبنا را نداشته و در غیر این صورت شرکت مبنا مجاز به قطع ارتباط و فسخ یک جانبه قرارداد و مشترک متعهد به جبران خسارات ناشی از آن خواهد بود.

۲/۵ - مشترک مجاز به ارائه سرویس اینترنت و یا انتقال ترافیک اینترنت از بستر اینترنت (به افراد حقیقی و حقوقی) و یا ارائه سرویسهای تلفنی (مانند **VOIP Termination** و **PSTN** و ...) بدون داشتن مجوزهای مربوطه از سازمانهای ذیربط را ندارد و بدیهی است تمامی مسئولیتهای حقوقی و قضائی و عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع بر عهده مشترک میباشد و در صورت ارتکاب این عمل و ابلاغ مراجع ذیربط به شرکت مبنا، پهنای باند مشترک قطع خواهد شد و مشترک حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه نخواهد داشت.

۳/۵ - اخذ کلیه مجوزهای مورد نیاز احتمالی جهت بهره برداری و استفاده از پهنای باند تخصیصی (از جمله استفاده از **VPN** و یا هر گونه رمز نگاری) براساس ضوابط و مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذیربط، به عهده مشترک خواهد بود و همچنین سایر تعهدات و مسئولیتهای مشترک براساس ضوابط و مقررات (اکنون و آینده) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران لازم الاجرا میباشد و بدیهی است که در صورت عدم رعایت این موارد کلیه مسئولیتهای قانونی و مدنی مربوطه و جبران خسارات و زیان های ناشی از این امر بر عهده مشترک خواهد بود.

۴/۵ - مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از بندهای موضوع قرارداد و شبکه اینترنت و یا ایجاد اختلال در شبکه به عهده مشترک میباشد.

۵/۵ - مشترک متعهد میگردد از انجام هرگونه فعالیت غیرمجاز و غیرقانونی کاربران خود جلوگیری نماید و کلیه مسئولیتهای حقوقی و قانونی ناشی از استفاده غیرمجاز مشترک و کاربران وی بر عهده مشترک میباشد، بدین منظور مشترک موظف است، سابقه (Log) استفاده کاربران خود از سرویس ارائه شده که حداقل شامل **IP Address**، مشخصات شخص استفاده کننده، تاریخ و ساعت شروع استفاده و تاریخ و ساعت اتمام استفاده میباشد را برای مدت حداقل یک سال جهت ارائه به مراجع ذیصلاح در صورت لزوم نگهداری نماید.

۶/۵ - مشترک متعهد میگردد با انجام تنظیمات لازم، کلیه ترافیک ارسالی پهنای باند (**Send**) مربوط به رنج **IP** هایی که دریافت ترافیک آن از سمت شرکت مبنا می باشد را به منظور پالایش و تضمین کیفیت هر چه بهتر پهنای باند موضوع قرارداد، به سمت شرکت مبنا ارسال نماید. بدیهی در صورت عدم رعایت، کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده مشترک می باشد.

۷/۵ - نظر به اینکه پشتیبانی لینک های **Wierless** بر عهده شرکت مبنا می باشد، مشترک می تواند در صورت نیاز به بررسی وضعیت تجهیزات ارتباطی خود در مقاطع خاصی در طول مدت قرارداد، **Username** و **Password** رادیویی خود را طی یک نامه کتبی از شرکت مبنا درخواست نماید و شرکت مبنا در صورت امکان **Username** و **Password** رادیوها را به جهت بررسی و چک کردن (**Readonly**) در اختیار مشترک قرار خواهد داد.

۸/۵ - مشترک متعهد می گردد که کل پهنای باند (موضوع ماده ۲ قرارداد) را در دو نقطه (آدرس اعلام شده در ماده ۱) از شرکت مبنا تحویل بگیرد.

۹/۵ - مشترک متعهد می گردد مبالغ مندرج در ماده ۴ قرارداد را ۱۵ روز پس از ارسال فاکتور پرداخت نماید. در غیر اینصورت، شرکت مبنا مجاز است نسبت به کاهش یا قطع پهنای باند موضوع قرارداد بنابه اراده خود، بدون رعایت هرگونه تشریفات و یا هر نوع اعلام یا اخطار قبلی اقدام نماید و مشترک جهت برقراری ارتباط ملزم به پرداخت هزینه نصب مجدد به عنوان خسارت به شرکت مبنا خواهد بود.

پیش نویس / متمم قرارداد

حاضر طی شماره:

مورخ:

.....



۱۰/۵ - مشترک متعهد می گردد در زمان بروز مشکل در موضوع ماده ۲ قرارداد به منظور سهولت در امر مشاوره فنی، با شماره تلفن ۱۵۳۳ و یا آدرس <https://ticketing.mabnatelecom.com> و یا به صورت نامه کتبی اعلام نماید.

۱۱/۵ - مشترک متعهد به پرداخت شارژ سه ماهه با سر رسید مقرر در ماده ۴ قرارداد بوده که در صورت عدم رعایت موعد مقرر، معادل ۳٪ مبلغ شارژ سه ماهه به صورت روز شمار، جریمه محاسبه و در فاکتور بعدی اعمال می گردد.

۱۲/۵ - مشترک موظف می باشد مطابق مفاد قرارداد و بدون نیاز به ارسال هیچگونه اخطار و ابلاغ سند یا مدرکی از سوی شرکت مینا، هریک از مبالغ قرارداد را در موعد مقرر واریز نموده و اصل یا کپی اسناد پرداختی را به شرکت مینا ارسال نماید.

۱۳/۵ - مشترک متعهد می گردد که از تجهیزات امانی به بهترین وجه نگهداری نماید و تعهد می نماید تجهیزات را در پایان قرارداد به شرکت مینا عودت نماید، بدیهی است در صورت عدم عودت یا مفقودی و هرگونه خرابی تجهیزات که شامل گارانتی نباشد (اعم از نوسان برق و ...)، جبران خسارات مربوطه بر عهده مشترک بود و می بایستی خسارت وارده را به شرکت مینا پرداخت نماید.

ماده 6- تعهدات شرکت مینا:

۱/۶ - شرکت مینا تأمین کامل موضوع ماده ۲ قرارداد را در طول مدت قرارداد تعهد می نماید.

۲/۶ - شرکت مینا موظف به تحویل موضوع قرارداد تا درگاه خروجی روتر (Router) و یا درگاه خروجی رادیو Wireless (بسته به نوع ارتباط برقرار شده) میباشد و مسئولیتی در قبال تحویل اینترنت بر روی ایستگاهها و رایانه های شبکه داخلی مشترک ندارد.

۳/۶ - شرکت مینا متعهد میگردد در صورت بروز اختلال و یا قطع ارتباط، حسب گزارش مشترک، نسبت به رفع اشکال اقدام نماید و اولین پاسخ از سمت شرکت مینا حداکثر ۶۰ دقیقه پس از اعلام مشکل از طرف مشترک خواهد بود و ظرف مدت ۲۴ ساعت کاری نسبت به رفع اشکال اقدام خواهد شد.

۴/۶ - شرکت مینا هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال تغییر ضوابط و مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع قانونی در خصوص استفاده مشترک از پهنای باند تخصیصی و یا تجهیزات ارتباط رادیویی نخواهد داشت.

۵/۶ - شرکت مینا متعهد میگردد یک پنل (Panel) برای کنترل میزان مصرف پهنای باند در اختیار مشترک قرار دهد.

۶/۶ - شرکت مینا موظف به پیگیری انتقادات و پیشنهادات اعلام شده با تلفن ۱۵۳۳ یا سرویس تیکتینگ به آدرس <http://ticketing.mabnatelecom.com> می باشد.

ماده 7- تضمین: میزان ۱۰ درصد از مبلغ هر پرداخت به شرح مندرج در ماده ۴ قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در خاتمه پرداخت به شرط انجام مطلوب خدمات و عدم ورود خسارت مسترد می گردد و در صورت ورود خسارت از آن محل تأمین و در صورت عدم تکافو نسبت به مازاد از طریق قانونی اقدام خواهد شد.

ماده 8- تغییرات: در طول مدت قرارداد و در صورت نیاز مشترک و وجود امکانات و تسویه آخرین فاکتور ارسالی، مشترک میتواند تقاضای تغییر پهنای باند موضوع قرارداد را طی نامه رسمی درخواست نماید بدیهی است در صورت درخواست مشترک الحاقیه جداگانه ای تنظیم خواهد گردید.

تبصره 1: در صورت تقاضای کاهش موضوع قرارداد، مشترک موظف می باشد یک ماه قبل از کاهش پهنای باند، بصورت کتبی به شرکت مینا اعلام نماید و همچنین شرکت مینا با توجه به میزان پهنای باند جدید نسبت به کاهش IP های اختصاص داده شده اقدام خواهد نمود.

تبصره 2: ارتقاء پهنای باند از طریق بستر Wireless منوط به بررسی و تأیید قابلیت تجهیزات ارتباطی موجود توسط کارشناسان فنی شرکت مینا میباشد، خواهد شد.

پیش نویس / متمم قرارداد

حاضر طی شماره:

مورخ:

.....



ماده 9- شرایط عمومی و قوانین حاکم بر قرارداد: این قرارداد از نظر شکل و ماهیت و محتوا بر طبق قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم و منعقد گردیده و تعبیر و تفسیر و اجرای آن بر طبق قوانین و موازین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 10- اختلافات: چنانچه در طول مدت قرارداد، در تفسیر مواد آن و یا چگونگی اجرای قرارداد بین طرفین اختلاف نظر پدید آید، ابتدا موضوع از طریق مذاکره بین نمایندگان معرفی شده از جانب طرفین حل و فصل خواهد شد. در غیر این صورت موضوع به مراجع ذیصلاح قانونی کشور ارجاع خواهد گردید و نظر مرجع مذکور برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. در طول مدت زمان حل اختلاف و صدور حکم، طرفین موظف به انجام تعهدات خود طبق مفاد قرارداد می باشند. مراجعه هریک از طرفین به دادگستری به منزله عدم امکان حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف می باشد.

تبصره 1: چنانچه بین طرفین قرارداد در مورد موضوع خاصی نسبت به محتوای اطلاعات ارسالی و یا عملیات انجام یافته اختلاف نظری باشد، اسناد دفاتر، گزارشات و همچنین عملیات الکترونیکی ضبط شده در فایلها و سرورهای شرکت مبنا، سند و دلیل معتبر خواهد بود و طرف مقابل حق هرگونه اعتراض را تحت هر عنوان، از خود سلب می نماید.

تبصره 2: کلیه موارد پیشبینی نشده در این قرارداد بر اساس قوانین و مقررات و عرف فنی و تجاری حاکم بر موضوع قرارداد مورد قبول طرفین خواهد بود.

ماده 11- حوادث غیر مترقبه (موارد فورس مازور): به هنگام بروز مصادیقی از قوای قهریه اعم از حوادث طبیعی و غیر طبیعی که حدوث و رفع آنها از حیطه توان طرفین قرارداد خارج بوده و تمام یا قسمتی از تعهدات طرفین قابل انجام نباشد و شرایط فورس مازور به مدت ۲ ماه ادامه یابد، هر یک از طرفین می توانند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نمایند که در این صورت ظرف مدت یک ماه از تاریخ ختم قرارداد طرفین ملزم به تسویه حساب با یکدیگر خواهند بود.

ماده 12- نمایندگان: مشترک همزمان با انعقاد قرارداد ملزم به معرفی کتبی یک نفر نماینده فنی، مطلع و تام الاختیار به شرکت مبنا می باشد.

تبصره 1: کلیه مکاتبات و صورتجلسات تنظیمی در طول مدت قرارداد با تأیید کتبی نماینده مشترک معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 2: هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را طی مدت قرارداد تغییر دهد، ملزم به اعلام آن به طرف دیگر می باشد و تا زمانی که حسب اعلام طرف دیگر نشانی جدید واصل نگردد، کلیه برنامه ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و تماماً ابلاغ شده تلقی خواهد گردید.

تبصره 3: طرفین قرارداد با امضای متن قرارداد اقرار می نمایند که کلیه صفحات آن مورد تأیید طرفین بوده و کلیه رجوعات و تفسیرها در مورد مفاد قرارداد اعم از حقوقی، فنی و اجرایی تنها با استفاده و مرجع قرار دادن مفاد این قرارداد معتبر خواهد بود و از این پس کلیه گفتگوهای شفاهی و مکاتبات رسمی قبلی از تاریخ این قرارداد برای ارجاعات بعدی از درجه اعتبار ساقط میگردد. همچنین کلیه توافقات کتبی، الحاقیهها، درخواستهای کتبی و متممهای مربوط به این قرارداد که پس از تاریخ قرارداد به امضای طرفین رسیده باشد، جزء لاینفک این قرارداد بوده و طرفین قرارداد ملزم به اجرای آن خواهند بود.

ماده 13- این قرارداد در ۳ نسخه و مشتمل بر ۱۴ ماده و ۱۰ تبصره و همراه با توافقنامه کیفیت خدمات SLA (در ۵ صفحه قرارداد و ۷ صفحه پیوست) در شهر تهران با امضاء نمایندگان مجاز مشترک و شرکت مبنا تنظیم و منعقد گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد.

پیش نویس / متمم قرارداد

حاضر طی شماره:

مورخ:

.....



سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بسمتعالی

شماره
تاریخ
پوست

مشتترک: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نام و نام خانوادگی نماینده: اصغر فارسی سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع مهر و امضاء:	طرف قرارداد: شرکت گسترش ارتباطات مینا نام و نام خانوادگی: محمد اسمی سمت: مدیرعامل مهر و امضاء:
ناظر فنی: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نام و نام خانوادگی: کامران پزشکی سمت: رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات امضاء:	ناظر محتوایی قرارداد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نام و نام خانوادگی: حمید بختیار سمت: رئیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات امضاء:

پیش نویس / متمم قرارداد
حاضر طی شماره:
مورخ:



سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بسمه تعالی

شماره
تاریخ
پوست

پیش نویس / متمم قرارداد
حاضر طی شماره:
مورخ: